



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 rabia II 1427 – 16 mai 2006

149^{ème} année

N° 39

Sommaire

Lois

- Loi n° 2006-24 du 15 mai 2006**, portant approbation d'une convention relative à l'assistance administrative mutuelle et la coopération dans le domaine douanier entre la République Tunisienne et la République Islamique de Mauritanie..... **1307**
- Loi n° 2006-25 du 15 mai 2006**, portant amnistie fiscale..... **1307**

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 15-2006 du conseil constitutionnel**, relatif au projet de loi portant amnistie fiscale..... **1309**

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination d'un directeur..... **1312**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décrets du n° 2006-1320 au n° 2006-1323 du 8 mai 2006**, portant homologation des procès-verbaux des commissions de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de Tunis , Sousse, Kairouan et Kasserine..... **1312**
- Décret n° 2006-1324 du 8 mai 2006**, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre agricole, sises à la délégation de Sébikha, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Sériana..... **1316**

Décret n° 2006-1325 du 8 mai 2006, rapportant partiellement les dispositions du décret n° 2000-2960 du 25 décembre 2000, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Menzel Ferchi et Béni Hassan gouvernorat de Monastir, nécessaires à la construction d'une station d'épuration et d'une station de pompage des eaux usées à la ville de Béni Hassen..... **1317**

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décrets du n° 2006-1326 au n° 2006-1339 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole des gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Jendouba, Sousse, Kairouan, Monastir, Mahdia, Tozeur, Sfax, Médenine, Tataouine et Sidi Bouzid **1318**

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2006-1340 du 8 mai 2006, fixant les critères et les procédures d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et la composition du comité d'arbitrage et son fonctionnement..... **1322**

Loi n° 2006-24 du 15 mai 2006, portant approbation d'une convention relative à l'assistance administrative mutuelle et la coopération dans le domaine douanier entre la République Tunisienne et la République Islamique de Mauritanie (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention relative à l'assistance administrative mutuelle et la coopération dans le domaine douanier entre la République Tunisienne et la République Islamique de Mauritanie annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 28 septembre 2004.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mai 2006.

Loi n° 2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Les créances fiscales revenant à l'Etat

Article premier. - Sont abandonnées, les créances fiscales revenant à l'Etat dont le reliquat de l'impôt en principal ne dépasse pas 100 dinars pour chaque créancier ainsi que les pénalités et les frais de poursuites y afférents.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mai 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 11 mai 2006.

Art. 2. - Sont abandonnés, les pénalités et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l'Etat dont le reliquat de l'impôt en principal dépasse 100 dinars pour chaque créancier à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1^{er} juillet 2006 et de payer les montants dus par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période qui ne peut excéder cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.

Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la durée maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance des montants et les catégories de contribuables.

Art. 3. - Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi s'appliquent aux :

- créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006,

- créances fiscales qui ont fait l'objet, avant la date du 20 mars 2006, d'une reconnaissance de dette ou d'une notification des résultats de la vérification fiscale ou d'une notification d'un arrêté de taxation d'office ou d'un jugement,

- pénalités de retard constatées dans les écritures des receveurs des finances avant la date du 20 mars 2006 dues au titre du défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus ou bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt.

CHAPITRE DEUX

Les créances revenant aux collectivités locales

Art. 4. - Les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi s'appliquent à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence.

Art. 5. - Sont abandonnés, 50% des montants constatés dans les écritures des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis, de la taxe sur les terrains non bâtis et de la contribution au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat au titre de l'année 2005 et des années antérieures ainsi que les pénalités de retard et les frais de poursuite y afférents à condition de payer :

- toutes les taxes dues au titre de l'année 2006,

- les 50% restants par tranches trimestrielles d'égal montant sur une période maximale de deux ans dont la première tranche est payée avant le 1^{er} septembre 2006. Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la période maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance de la créance,

Art. 6. - Sont abandonnés, les montants constatés au titre de la taxe relative à l'utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellites prévue par le premier paragraphe de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995.

CHAPITRE TROIS

Les pénalités et les sanctions pécuniaires, douanières et de change

Art. 7. - Sont abandonnées, les pénalités et les sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû ne dépasse pas 100D pour chaque pénalité ainsi que les frais de poursuites y afférents.

Art. 8. - Sont abandonnés, 50% du montant des pénalités et des sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le montant restant dû dépasse 100 dinars pour chaque pénalité ainsi que les frais de poursuites y afférents à condition de souscrire un calendrier de paiement avant le 1^{er} juillet 2006 et d'acquitter les montants restants dus par tranches trimestrielles d'égale montant sur une période maximale de cinq ans dont la première tranche est payée avant le délai susvisé.

Le calendrier de paiement est fixé à l'intérieur de la période maximale susvisée par arrêté du ministre des finances selon l'importance de la créance.

Art. 9. - Les dispositions des articles 7 et 8 sont applicables aux :

- pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de change constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs des douanes avant la date du 20 mars 2006,

- pénalités et sanctions pécuniaires et douanières et de change qui ont fait l'objet d'un jugement avant la date du 20 mars 2006,

- pénalités douanières et de change qui ont fait l'objet d'un arrêté de transaction avant la date du 20 mars 2006,

- pénalités relatives aux infractions fiscales administratives et douanières constatées dans les écritures des receveurs des finances et des receveurs de douanes avant la date du 20 mars 2006.

Les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux pénalités et sanctions pécuniaires relatives aux infractions pour l'émission des chèques sans provisions.

CHAPITRE QUATRE

Dispositions communes

Art. 10. - L'application des dispositions de la présente loi ne peut entraîner la restitution des montants au profit du créancier ou la révision de l'inscription comptable des montants payés à l'exception des cas de prononcé d'un jugement définitif.

Art. 11. - Sont suspendues, les procédures de poursuite pour chaque créancier qui s'engage à payer les tranches dues à leurs échéances.

Le non paiement d'une tranche échue entraîne l'application des poursuites légales en vue de son recouvrement.

Est applicable sur chaque tranche non payée dans les délais fixés une pénalité de retard au taux de 1% par mois ou fraction de mois calculée à partir de l'expiration du délai de paiement.

Art. 12. - Ne sont plus éligibles au bénéfice des dispositions de la présente loi, les montants non payés dans un délai de 60 jours de l'expiration des délais de paiement de la dernière tranche fixée par le calendrier de paiement prévu par les articles 2, 5 et 8 de la présente loi selon le cas; les montants non payés restent exigibles en principal et pénalités sans aucune déduction.

Art. 13. - Nonobstant le calendrier prévu par la présente loi, les dispositions de l'article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables pour les montants des impôts qui ont fait l'objet d'arrêtés de restitution.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 15-2006 du Conseil constitutionnel relatif au projet de loi portant amnistie fiscale

le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 7 avril 2006 ,
parvenue au Conseil constitutionnel le 8 avril 2006 et lui soumettant un
projet de loi portant amnistie fiscale , en déclarant l'urgence ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 6,16,34et 72 ,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au
Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi portant amnistie fiscale ,

Où le rapport relatif au projet examiné ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet d'instituer
une amnistie fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le
Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par
le Président de la République quant à leur conformité ou leur
compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire
pour les projets de loi relatifs à la détermination des crimes et délits , aux
peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les
différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet, en posant les règles relatives à l'amnistie
fiscale , opère un renvoi à des dispositions ayant trait à la détermination
des infractions et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la
procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet soumis s'insère , eu égard à son objet ,
dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet comprend quatre chapitres , le premier de
ces chapitres est réservé aux dispositions relatives à l'abandon par l'Etat
de ses créances fiscales , le deuxième chapitre concerne les créances
fiscales revenant aux collectivités locales , le troisième chapitre comprend
les dispositions relatives à l'abandon des pénalités et des sanctions
pécuniaires, douanières et de change, et ce selon des règles et des
conditions déterminées , le quatrième chapitre contient des dispositions

communes relatives , notamment , à la suspension de la procédure de poursuite et la déchéance du droit de bénéficier des dispositions du projet de loi soumis , dans les cas qu'il fixe ;

Considérant que le projet soumis prévoit , notamment , l'abandon total, dans la limite d'un montant déterminé , des créances fiscales revenant à l'Etat , avec les pénalités et frais de poursuite les concernant , de celles qui reviennent , en partie , aux collectivités locales et des pénalités et sanctions pécuniaires , douanières et de change , le tout dans les cas fixés par le projet de loi soumis et selon une procédure déterminée, que le projet prévoit , également , l'abandon des montants constatés au titre de redevance pour l'utilisation des antennes paraboliques ;

Considérant que le projet soumis prévoit , en outre , l'abandon partiel des créances revenant aux collectivités locales , dans la limite d'une proportion fixée et selon des conditions et une procédure déterminées ainsi que l'abandon partiel des pénalités et des sanctions pécuniaires, douanières et de change dont le reliquat dépasse un certain seuil , selon des conditions et une procédure déterminées ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose, notamment, que sont pris sous forme de lois , les textes relatifs à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts , sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de finances ou les lois fiscales ;

Considérant que les dispositions soumises s'insèrent dans le cadre de ces attributions reconnues au législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant que , tout comme il est loisible au législateur , dans le cadre des attributions en question et selon son appréciation de l'intérêt général , d'établir les impôts , il peut abandonner des droits ou des créances revenant à l'Etat et aux collectivités locales et provenant des impôts , tant que cela n'affecte pas les principes et les règles prévus par la Constitution ;

Considérant que la Constitution prévoit, dans son article 6, le principe d'égalité en droits et en devoirs et devant la loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Constitution , le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques , sur la base de l'équité , constituent un devoir pour chaque personne ;

Considérant que les dispositions contenues dans le projet examiné prévoient des conditions et des critères objectifs et précis pour bénéficier de l'amnistie fiscale , sans méconnaître, d'une part , le principe d'égalité et , d'autre part , le devoir de paiement de l'impôt sur la base de l'équité, que lesdites dispositions sont , par conséquent, compatibles avec la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant ,

Le projet de loi portant amnistie fiscale ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le vendredi 14 avril 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI , Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 2006-1319 du 11 mai 2006.

Monsieur Mohamed Mondher Dhraief, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques, de la traduction et de l'interprétariat au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2006-1320 du 8 mai 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégations de la Marsa, Bab Souika, Bab Bhar, El Médina et la Goulette).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1267 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans quelques délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 93-1068 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis du 5 juin 2005.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis (délégations de la Marsa, Bab Souika, Bab Bhar, El médina et la Goulette) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Gammarth Délégation de la Marsa	293	10904
2	Sans nom	Secteur de Gammarth Délégation de la Marsa	194	10905
3	Sans nom	Secteur de Gammarth Délégation de la Marsa	212	10906
4	Sans nom	Secteur de Bab Sidi Abdessalem Délégation de Bab Souika	22	15047
5	Sans nom	Secteur d'El Hadayek Délégation de Bab B'har	3951	24556
6	Sans nom	Secteur d'Essabaghine Délégation de la médina	½ indivis soit 64 m2 environ de la superficie totale délimitée qui est de 128 m2	21578
7	Sans nom	Secteur d'El Kram Est Délégation de la Goulette	414	20169
8	Sans nom	Secteur de Sidi Djebali Délégation de bab Souika	07	24565

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1321 du 8 mai 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Sousse Sidi Abdelhamid, M'Saken, Sidi El Heni, Bouficha et El Kalâat El Kobra).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse en date des 21 octobre, 25 et 26 novembre 2005.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Sousse Sidi Abdelhamid, M'Saken, Sidi El Heni, Bouficha et El Kalaât El Kobra) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Ardh El Matar et l'ex-hypodrome	Secteur d'Ibn Khaldoun Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	87	29181
2	Ardh El Matar et l'ex-hypodrome	Secteur d'Ibn Khaldoun Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	39	29182
3	Ardh El Matar et l'ex-hypodrome	Secteur d'Ibn Khaldoun Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	20	29183
4	Ardh El Matar et l'ex-hypodrome	Secteur d'Ibn Khaldoun Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	06	29184
5	Ardh El Matar et l'ex-hypodrome	Secteur d'Ibn Khaldoun Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	09	29185
6	Ardh El Matar et l'ex-hypodrome	Secteur d'Ibn Khaldoun Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	09	29186
7	Ardh El Matar et l'ex-hypodrome	Secteur d'Ibn Khaldoun Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	06	29187
8	Ardh El Matar et l'ex-hypodrome	Secteur d'Ibn Khaldoun Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	09	29188
9	Ardh El Matar et l'ex-hypodrome	Secteur d'Ibn Khaldoun Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	41	29189

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
10	Sans nom	Secteur d'Enjajra Délégation de M'saken	1906	32392
11	Sans nom	Secteur d'Enjajra Délégation de M'saken	685	32393
12	Sans nom	Secteur de Kroussia Centrale Délégation de Sidi El heni	104	32394
13	Sans nom	Secteur de Sidi Khelifa Délégation de Bouficha	8605	30266
14	Sans nom	Secteur d'Essoud Ouest Délégation d'El Kalaât El Kobra	123494	30271

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1322 du 8 mai 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kairouan (délégations de Sbikha et Haffouz).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan du 27 mai et 13 décembre 2005.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan (délégations de Sbikha et Haffouz) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Parcelle Douar Ouled Amor	Secteur d'El Aouitha Délégation de Sbikha	26213	21388
2	Parcelle Douar Laouitha	Secteur d'El Aouitha Délégation de Sbikha	29789	21883
3	Sans nom	Secteur de Aïn El Bidha Délégation de Haffouz	95204	29229

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1323 du 8 mai 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kasserine (délégations de Djedliene, Sbaïtla, Tala, Laâyoun, Foussana et Haïdra).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1699 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kasserine,

Vu le décret n° 99-94 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kasserine,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine en date des 28, 29 novembre et 5, 6, 12, 14 et 19 décembre 2005.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kasserine (délégations de Djedliene, Sbaïtla, Tala, Laâyoun, Foussana et Haïdra) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Fej Terbeh Délégation de Djedliene	163154	24771
2	Sans nom	Secteur de Sbeïtla Délégation de Sbeïtla	4587	26585
3	Sans nom	Secteur d'El Hammed Délégation de Tala	90294	29168
4	Sans nom	Secteur d'El Grine Délégation de Laâyoun	546019	29228
5	Sans nom	Secteur d'El Grine Délégation de Laâyoun	473704	29250
6	Sans nom	Secteur d'El Hammed Délégation de Tala	446324	29702
7	Sans nom	Secteur d'El Hammed Délégation de Tala	265448	29708
8	Sans nom	Secteur d'Errakhmet et M'zara Délégation de Sbeïtla	2658078	30308
9	Sans nom	Secteur d'El Khadhra Délégation de Sbeïtla	42741	29742
10	Sans nom	Secteur d'Errakhmet Délégation de Sbeïtla	1906628	30872
11	Sans nom	Secteur d'El Khadhra Délégation de Sbeïtla	115071	30873
12	Sans nom	Secteur de Fej Terbeh Délégation de Djedliene	208918	30927

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
13	Sans nom	Secteur de Foussana Délégation de Foussana	237586	30890
14	Sans nom	Secteur de Foussana Délégation de Foussana	259208	30891
15	Sans nom	Secteurs de Tala Ouest et Dachra Délégation de Tala	106160	30929
16	Sans nom	Secteur de Haïdra Délégation de Haïdra	802593	30926

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1324 du 8 mai 2006, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre agricole, sises à la délégation de Sébikha, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Sérdiana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kairouan,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre agricole, non immatriculées sises à la délégation de Sébikha, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Sérdiana, entourées d'un liseré vert sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	1 3 8 11 12 19	0h 7a 00ca 0h 18a 00ca 0h 70a 00ca 0h 73a 00ca 0h 55a 00ca 1h 50a 00ca	Héritiers de Salem Ben Mohamed Ben Salah Mighri
2	2 4 7 9	0h 14a 00ca 0h 12a 00ca 0h 10a 00ca 0h 92a 00ca	Fraj Ben Amor Ben Hassan Karim
3	5 10	0h 15a 00ca 0h 12a 40ca	Mohamed Ben Hassan Ben Mohamed Karim

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
4	16 17 20	6h 58a 00ca 4h 72a 00ca 3h 70a 00ca	Hédi Ben Mohamed Ben Salah Mighri
5	6 13 14 15 18	0h 49a 00ca 0h 21a 50ca 0h 49a 00ca 0h 28a 50ca 0h 21a 50ca	Taieb Ben Mohamed Ben Salah Mighri
6	21	8h 70a 00ca	Ali Ben Messaoud Ben Ali Ferhani - Héritiers de Boubaker Ben Ali Ferhani
7	22 22 bis	0h 10a 00ca 1h 60a 00ca	Othmane Ben Mohamed Ben Othmane Souhil
8	23	0h 30a 00ca	Zina Bent Ali Ben Haj Mohamed Haji
9	24 24 bis	0h 74a 00ca 2h 08a 00ca	Héritiers de Mohamed Ben Abdallah Ben Mohamed Haji
10	25	1h 97a 00ca	Héritiers de Boubaker Ben Ali Ferhani
11	26	0h 10a 00ca	Ali Ben Ibrahim Ben Salah Channouf
12	27	0h 23a 00ca	Kamel Ben Mohamed Ben Ibrahim Haji

Art. 2. – Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. – Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1325 du 8 mai 2006, rapportant partiellement les dispositions du décret n° 2000-2960 du 25 décembre 2000, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Menzel Feri et Bni Hassan gouvernorat de Monastir, nécessaires à la construction d'une station d'épuration et d'une station de pompage des eaux usées à la ville de Bni Hassen.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2000-2960 du 25 décembre 2000, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Menzel Feri et Bni Hassan gouvernorat de Monastir, nécessaires à la construction d'une station d'épuration et d'une station de pompage des eaux usées à la ville de Bni Hassen,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'environnement et du développement durable.

Décète :

Article premier. - Sont rapportées partiellement, les dispositions du décret n° 2000-2960 du 25 décembre 2000, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terrain sises à Menzel Feri et Bni Hassan gouvernorat de Monastir, nécessaires à la construction d'une station d'épuration et d'une station de pompage des eaux usées à la ville de Bni Hassen en ce qui concerne les indications énoncées aux numéros d'ordre 1 et 2, relatives aux parcelles 1 et 2 du plan parcellaire du projet tel qu'indiqué au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	1	Menzel Ferchi délégation de Moknine	2h 95a 10ca	1- Salah Zouaghi, 2- Hédi Zouaghi 3- Fatma Zouaghi
2	2	«	64a 90ca	Salem Belhadj Hammouda

Art. 2. – Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2006-1326 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Tunis sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1327 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Ben Arous sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1328 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Manouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Manouba sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1329 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Nabeul sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1330 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Jendouba sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1331 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Sousse sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1332 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Kairouan sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1333 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Monastir sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1334 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Mahdia sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1335 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Tozeur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Tozeur sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1336 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Sfax sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1337 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Médenine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Médenine sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1338 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Tataouine sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1339 du 8 mai 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Sidi Bouzid sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1340 du 8 mai 2006, fixant les critères et les procédures d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et la composition du comité d'arbitrage et son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005 et notamment ses articles 3 et 12 (bis),

Vu le décret n° 98-1173 du 25 mai 1998, fixant les critères et procédures d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité,

Vu le décret n° 2006-1210 du 24 avril 2006, portant organisation administrative et financière du conseil national d'accréditation et fixant les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe les critères et les procédures relatives à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. Il fixe également la composition du comité d'arbitrage et son fonctionnement.

Art. 2. - Les termes prévus par les dispositions du présent décret ont obligatoirement les mêmes définitions prévues dans les normes tunisiennes et internationales en vigueur dans le domaine de la qualité et de l'évaluation de la conformité.

Chapitre premier

Des procédures et des critères d'accréditation

Art. 3. - Tout organisme d'évaluation de la conformité désirant être accrédité ou désirant proroger son accréditation ou étendre son domaine, doit adresser, à cet effet, au directeur général du conseil national d'accréditation une demande écrite rédigée selon un modèle établi par le conseil et mis à la disposition de l'organisme demandeur. La demande est obligatoirement accompagnée des renseignements nécessaires conformément aux exigences de la série des normes tunisiennes et internationales en ce domaine ainsi que de deux copies du manuel-qualité et de toute information jugée nécessaire par le conseil.

Art. 4. - Le directeur général du conseil désigne, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de réception de la demande d'accréditation, une équipe d'auditeurs parmi les auditeurs inscrits dans un registre tenu à cet effet par le conseil national d'accréditation, et ce, pour effectuer l'opération d'audit.

Le directeur général du conseil doit, lors de la désignation des auditeurs, tenir compte des exigences des

normes tunisiennes et internationales et du domaine spécifique de la demande d'accréditation. Les auditeurs désignés peuvent appartenir à des organismes ou être indépendants à condition qu'ils disposent de la qualification technique nécessaire dans le domaine concerné par l'audit et qu'ils soient impartiaux.

Le directeur général du conseil notifie à l'avance à l'organisme demandeur les noms des auditeurs qui ont été désignés pour effectuer l'audit. L'organisme demandeur peut, dans un délai de quinze jours à partir de la date de la notification des noms des auditeurs, récuser les auditeurs, et ce, une seule fois par demande motivée adressée au directeur général du conseil national d'accréditation par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'acceptation de la demande de récusation, le directeur général du conseil remplace les auditeurs récusés et notifie à l'organisme demandeur les noms des nouveaux auditeurs.

Art. 5. - L'équipe d'auditeurs désignée effectue, à l'expiration des délais de récusation prévus à l'article 4 du présent décret, une visite préliminaire auprès de l'organisme demandeur de l'accréditation, et ce, pour vérifier la possibilité d'entamer les actions d'audit.

Si les actions d'audit relatives notamment au personnel, aux locaux ou aux équipements ne peuvent être entamées, l'équipe d'audit remet au directeur général du conseil national d'accréditation un rapport portant sur les difficultés rencontrées. Le directeur général du conseil national d'accréditation transmet, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai ne dépassant pas les quinze jours, une copie dudit rapport à l'organisme demandeur de l'accréditation et l'invite à présenter ses observations concernant les conclusions prévues au rapport d'audit et les mesures correctives prises ou à prendre par l'organisme pour pallier aux non-conformités relevées par l'équipe d'auditeurs, et ce, dans un délai maximum de vingt jours à partir de la date de son information.

Sur la base de la réponse de l'organisme demandeur, le directeur général du conseil décide soit de suspendre la procédure d'accréditation ou de la continuer et l'informe de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze jours.

Art. 6. - L'équipe d'auditeurs procède suite à la visite préliminaire et après vérification de la possibilité d'entamer les actions d'audit à :

- l'évaluation de toutes les mesures prises par l'organisme demandeur de l'accréditation en vue d'assurer la qualité de ses prestations,

- la visite des locaux de l'organisme demandeur de l'accréditation afin de vérifier l'application effective de ces mesures et de contrôler les moyens dont il dispose.

Pour évaluer l'organisme demandeur de l'accréditation, l'équipe d'auditeurs doit tenir compte des éléments suivants :

- les critères généraux prévus par les normes tunisiennes et internationales relatives à l'évaluation de la conformité et à l'accréditation,

- les exigences techniques complémentaires qui sont arrêtées par le conseil national d'accréditation ou celles résultant de l'instauration de nouvelles prescriptions techniques.

L'équipe d'auditeurs soumet au conseil, à la fin de sa mission, un rapport d'audit complet contenant toutes les indications relatives au degré de conformité de l'organisme demandeur aux critères d'accréditation prévus au présent article.

Art. 7. - Le personnel du conseil national d'accréditation, les membres des comités techniques sectoriels, les auditeurs et toute personne appelée du fait de l'exercice de son activité à prendre connaissance des renseignements contenus dans les dossiers d'accréditation sont tenus au secret professionnel.

Chapitre deuxième

De l'octroi ou de refus de l'accréditation

Art. 8. - Le directeur général du conseil national d'accréditation décide d'octroyer ou de refuser l'accréditation sur avis d'un comité d'accréditation créé à cet effet et chargé des missions suivantes :

- étudier les rapports d'audit et émettre un avis technique à leur sujet,
- proposer les critères techniques spécifiques pour améliorer le niveau de l'accréditation,
- proposer toutes les mesures relatives à la détermination des besoins de comparaison des résultats d'essais d'inter-comparaison entre les laboratoires nationaux et étrangers et leur conduite,
- proposer les critères relatifs à la sélection des auditeurs.

Le comité d'accréditation est composé de quatre experts spécialisés reconnus pour leur compétence scientifique, leur expérience et leur spécialisation dans les domaines concernés par l'accréditation et représentant les parties suivantes :

- un représentant du ministère chargé de l'activité de l'organisme demandeur de l'accréditation,
- un représentant du secteur privé,
- deux experts indépendants ou deux auditeurs n'ayant pas participé à l'audit de l'organisme demandeur de l'accréditation.

Le directeur général du conseil peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile pour assister aux travaux du comité avec avis consultatif.

Les membres du comité d'accréditation sont désignés par décision du directeur général du conseil d'accréditation sur proposition des parties concernées et après avis du conseil d'établissement. Le comité est présidé par un de ses membres et son secrétariat est assuré par un cadre du conseil national d'accréditation. Le comité ne peut se réunir qu'en présence d'au moins trois de ses membres et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité d'accréditation statue sur les demandes qui lui sont soumises sur la base du rapport d'audit et émet son avis sur l'octroi ou le refus de l'accréditation. En cas de refus de la demande d'accréditation, l'avis du comité doit être motivé. Les procès-verbaux des réunions du comité d'accréditation sont soumis au plus tard dans les huit jours qui suivent la tenue de ses réunions au directeur général du conseil qui prend une décision d'octroi ou de refus de

l'accréditation qui doit être conforme à l'avis du comité d'accréditation, et ce, dans les quinze jours suivant la date de la réunion du comité.

Art. 9. - En cas d'octroi de l'accréditation, le directeur général du conseil informe l'organisme concerné de la décision d'accréditation par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription de la décision d'accréditation sur un registre tenu à cet effet, et comportant :

- le numéro et la date de la décision d'accréditation,
- l'identité de l'organisme accrédité,
- le domaine d'application et la durée de validité de l'accréditation,
- le programme de surveillance auquel l'organisme accrédité sera soumis,
- la composition de l'équipe d'auditeurs qui a procédé à l'audit.

Art. 10. - En cas de refus de l'accréditation, le directeur général du conseil informe l'organisme concerné de la décision motivée de refus de l'accréditation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le directeur général du conseil remet, le cas échéant, à l'organisme concerné les mesures correctives à prendre.

L'organisme dont l'accréditation a été refusée peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de son information de la décision de refus, soit renoncer à sa demande d'accréditation et dans ce cas, sa demande est définitivement classée, soit maintenir sa demande d'accréditation et dans ce cas, l'instruction du dossier est suspendue. L'organisme concerné saisit de nouveau le conseil, après avoir pris toutes les mesures correctives qui lui ont été prescrites afin de réaliser un second audit.

Art. 11. - L'organisme d'évaluation de la conformité dont l'accréditation a été refusée, suspendue ou retirée peut s'opposer devant le conseil national d'accréditation, et ce, par une requête écrite et motivée adressée au conseil dans un délai ne dépassant pas les trente jours à partir de la date de sa notification de la décision de refus, de retrait ou de suspension. Le conseil soumet les points litigieux au comité consultatif d'arbitrage créé à l'article 17 du présent décret pour étude.

Art. 12. - Les organismes d'évaluation de la conformité sont soumis au contrôle du conseil national d'accréditation visant à vérifier qu'ils remplissent les critères d'accréditation et les conditions prévus aux articles 6 et 13 du présent décret. Les rapports d'audit, qui doivent être motivés, sont soumis au directeur général du conseil pour prendre les mesures nécessaires à l'encontre de l'organisme défaillant. Le directeur général du conseil prend sa décision sur avis du conseil d'établissement et avis conforme du comité d'accréditation créé par l'article 8 du présent décret.

Art. 13. - Sans préjudice aux dispositions prévues à l'article 6 du présent décret, tout organisme d'évaluation de la conformité accrédité doit, sous peine de retrait de son accréditation, observer les conditions suivantes :

- respecter le programme de surveillance prévue par la décision d'accréditation et autoriser les personnes mandatées par le conseil à effectuer les visites nécessaires pour vérifier si l'organisme continue à appliquer les conditions d'accréditation,

- informer le conseil, immédiatement et par écrit, de tout changement organisationnel ou technique susceptible de contrevenir aux conditions sur la base desquelles l'accréditation a été octroyée,

- adresser au directeur général du conseil une demande en vue de prolonger l'accréditation, et ce, au moins trois mois avant l'expiration de la période de sa validité et conformément aux procédures prévues à l'article 3 du présent décret.

Art. 14. - Tout organisme d'évaluation de la conformité accrédité qui désire étendre le domaine de son accréditation doit présenter une nouvelle demande à cet effet conformément aux procédures prévues à l'article 3 du présent décret.

Art. 15. - L'organisme d'évaluation de la conformité peut renoncer totalement ou partiellement à son accréditation à condition d'informer le conseil national d'accréditation par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette renonciation prend effet un mois après la réception de la notification par le conseil national d'accréditation qui procèdera à la mise à jour du registre prévue à l'article 9 du présent décret.

Il est interdit à l'organisme d'évaluation de la conformité qui a renoncé totalement ou partiellement à son accréditation de délivrer tout document faisant référence à son accréditation dans les domaines concernés par la renonciation ou de publier toute information pouvant induire ses co-contractants en erreur. L'organisme qui a renoncé à l'accréditation demeure tenu par les engagements découlant de l'accréditation durant la période de sa validité.

Art. 16. - Les frais générés par les procédures d'accréditation sont à la charge de l'organisme d'évaluation de la conformité et sont composés de ce qui suit :

1- les frais d'instruction du dossier d'accréditation qui sont payables lors du dépôt de la demande d'accréditation,

2- les frais d'audit et qui comprennent :

- une avance payable lors de la désignation de l'équipe d'audit,

- un complément payable lors du dépôt du rapport d'audit auprès du conseil.

3- les frais annuels de surveillance de l'organisme accrédité :

- les frais des audits de suivi,

- les frais de tenu des dossiers,

4- les droits d'usage du logo du conseil national d'accréditation.

Les montants des tarifs relatifs aux procédures d'accréditation sont fixés par le conseil d'établissement et approuvés par le ministre des finances et le ministre chargé de l'industrie. Les frais d'instruction et d'audit sont dus même en cas de renonciation de la part de l'organisme d'évaluation de la conformité concerné à l'accréditation.

Chapitre troisième

De l'arbitrage

Art. 17. - Il est créé un comité consultatif d'arbitrage chargé d'étudier les requêtes des organismes d'évaluation de la conformité relatives aux oppositions aux décisions de rejet, de suspension ou de retrait de l'accréditation. Le comité remet son avis au conseil national d'accréditation dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de la date de réception de la requête.

Le comité consultatif d'arbitrage se compose de quatre experts spécialisés reconnus pour leur compétence scientifique et leur expérience dans les domaines concernés par l'accréditation et représentant les parties suivantes :

- un représentant du ministère chargé de l'activité de l'organisme demandeur de l'accréditation,

- un représentant du secteur privé,

- deux experts indépendants ou deux auditeurs n'ayant pas participé à l'audit de l'organisme demandeur de l'accréditation.

Le directeur général du conseil national d'accréditation peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile pour assister aux travaux du comité avec avis consultatif.

Les membres du comité d'arbitrage sont désignés par décision du directeur général du conseil d'accréditation sur proposition des parties concernées et après avis du conseil d'établissement. Le comité est présidé par un de ses membres et son secrétariat est assuré par un cadre du conseil national d'accréditation. Le comité d'arbitrage ne peut se réunir qu'en présence d'au moins trois de ses membres et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité d'arbitrage soumet, dans les quinze jours qui suivent la réunion, les conclusions de ses délibérations accompagnées du procès-verbal de la réunion, au directeur général du conseil national d'accréditation qui prend une décision concernant l'accréditation sur avis conforme du comité d'arbitrage et informe l'organisme demandeur de l'accréditation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze jours.

Chapitres quatrième

Dispositions diverses

Art. 18. - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 98-1173 du 25 mai 1998, fixant les critères et procédures d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

Art. 19. - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali